

技术顾问服务协议

合同背景说明：

星辰科技有限公司（以下简称“甲方”）是一家处于A轮融资后的互联网创业公司，主营业务为SaaS企业服务平台。由于公司技术团队经验不足，亟需一位资深技术专家提供CTO-as-a-Service服务，帮助公司进行技术架构设计、团队建设和技术战略规划。经朋友介绍，甲方创始人与资深技术专家王建国（以下简称“乙方”）达成合作意向，聘请乙方担任技术顾问，每月服务费5万元，服务期限1年。双方于2026年3月15日在深圳市南山区签订本协议。

合同编号：CST-2026-0315-001

签订日期：2026年3月15日

签订地点：广东省深圳市南山区科技园南区

甲方（委托方）：星辰科技有限公司

- 统一社会信用代码：91440300MA5F1234AB
- 注册地址：广东省深圳市南山区科技园南区星辰大厦8楼
- 法定代表人：李明辉
- 联系电话：138-0000-0001
- 电子邮箱：liminghui@startech.com

乙方（顾问方）：王建国

- 身份证号码：440301198501010001
- 联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区创业公寓A栋1201
- 联系电话：139-0000-0002
- 电子邮箱：wangjg@techconsult.com

鉴于：

- 甲方是一家从事SaaS企业服务平台开发与运营的科技公司，正处于快速发展阶段；
- 乙方拥有十五年以上互联网技术研发及管理经验，曾担任多家知名科技公司CTO职务；
- 甲方希望聘请乙方担任技术顾问，为甲方提供技术战略咨询和团队指导服务；
- 乙方同意接受甲方聘请，按照本协议约定提供技术顾问服务。

经双方友好协商，就技术顾问服务事宜达成如下协议：

第一条 服务内容

1.1 乙方为甲方提供技术战略咨询和团队指导服务，包括但不限于：

- 为甲方制定技术发展战略和路线图；
- 对甲方技术架构进行评估和优化建议；
- 指导甲方技术团队建设和人才培养；

（四）参与甲方重大技术决策的讨论和建议；

（五）为甲方提供行业技术趋势分析和建议。

1.2

乙方应根据甲方的实际需求，提供专业的技术咨询服务，并对咨询意见的合理性和可行性负责。乙方提供的咨询意见应基于行业最佳实践，并结合甲方的实际情况进行针对性调整。

1.3

乙方应定期向甲方提交技术发展趋势分析报告，帮助甲方了解行业最新技术动态，为甲方的技术决策提供参考依据。

第二条 服务期限

2.1 本协议服务期限自2026年4月1日起至2027年3月31日止，共计12个月。

2.2 服务期满前30日，双方可协商续签事宜。如任一方未提出终止，本协议自动续展1年。

第三条 服务方式

3.1 乙方每周到甲方办公场所提供现场服务2天（具体时间为每周二、周四）。

3.2 乙方可随时通过电话、邮件、即时通讯等方式为甲方提供远程技术支持。

3.3 甲方如需乙方参加重要会议或处理紧急事务，应提前1天通知乙方，乙方应尽量安排。

3.4 乙方提供的所有咨询意见应以书面形式（包括但不限于邮件、文档）记录并提交甲方。

第四条 服务费用及支付

4.1 甲方每月向乙方支付技术顾问服务费人民币50,000元（大写：伍万元整）。

4.2 服务费按月支付，甲方应在每月10日前支付上月服务费。

4.3 甲方应通过银行转账方式将服务费支付至乙方指定账户：

- 开户行：招商银行深圳科技园支行
- 户名：王建国
- 账号：6225 8888 0000 0001

4.4 如甲方逾期支付服务费超过15日，乙方有权暂停提供服务，且不承担任何违约责任。

4.5 乙方因提供服务产生的差旅费、住宿费等合理费用，由甲方实报实销。

第五条 工作时间

5.1 乙方每周到甲方现场服务时间为每周二、周四，每日工作时间为上午9:30至下午6:00。

5.2 乙方承诺在非现场服务时间，保持通讯畅通，对甲方的技术咨询需求在4小时内响应。

5.3 如遇紧急技术问题，乙方应在收到通知后2小时内响应。

5.4 乙方的现场服务时间和远程支持时间合计每周不超过40小时。

第六条 知识产权

- 6.1 乙方在提供服务过程中形成的咨询报告、技术方案、架构设计等成果的知识产权归甲方所有。
- 6.2 乙方在提供服务过程中使用的技术方法、工具、模型等，其知识产权仍归乙方所有。
- 6.3 乙方保证其提供的咨询服务不侵犯任何第三方的知识产权。
- 6.4 如因乙方提供的咨询内容导致甲方侵犯第三方知识产权，乙方应承担全部法律责任。

第七条 竞业限制

- 7.1 在本协议有效期内及协议终止后6个月内，乙方不得为甲方的直接竞争对手提供同类技术顾问服务。
- 7.2 竞业限制期间，乙方不得为任何科技公司提供技术咨询服务。
- 7.3 甲方在竞业限制期间按月向乙方支付竞业限制补偿金，补偿金标准为乙方月服务费的30%。
- 7.4 如乙方违反竞业限制义务，应向甲方支付违约金人民币200,000元。

第八条 保密义务

- 8.1 乙方承诺对在服务过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密严格保密。
- 8.2 保密义务在本协议终止后继续有效，期限为本协议终止后2年。
- 8.3 乙方不得向任何第三方披露甲方的商业信息，包括但不限于客户信息、财务数据、技术资料等。
- 8.4 保密信息不包括以下信息：
- （一）在披露时已为公众所知的信息；
 - （二）在披露后非因乙方过错而成为公众所知的信息；
 - （三）乙方在接收前已合法拥有的信息；
 - （四）乙方从有权披露的第三方处合法获得的信息。

第九条 成果交付

- 9.1 乙方应根据甲方需求，定期提交技术咨询报告。
- 9.2 乙方应在每次现场服务后3个工作日内提交服务纪要，记录咨询内容和建议。
- 9.3 甲方对乙方提交的咨询报告有异议的，应在收到报告后5个工作日内提出。
- 9.4 如甲方未在规定时间内提出异议，视为甲方认可乙方的咨询报告。

第十条 违约责任

- 10.1 任一方违反本协议约定，应向守约方支付违约金人民币100,000元。
- 10.2 如违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应赔偿守约方的实际损失。
- 10.3 甲方逾期支付服务费的，每逾期一日按未付金额的0.1%支付滞纳金。
- 10.4 乙方违反保密义务的，应向甲方支付违约金人民币500,000元。
- 10.5 乙方违反竞业限制义务的，除应支付第七条约定的违约金外，还应赔偿甲方因此遭受的全部实际损失。
- 10.6 因乙方提供的咨询意见存在重大过错或故意误导，导致甲方遭受技术损失的，乙方应承担赔偿责任，赔偿金额以乙方已收取的服务费总额上限。

第十一条 协议终止

- 11.1 经双方协商一致，可以提前终止本协议。
- 11.2 任一方提前终止本协议，应提前30日书面通知对方。
- 11.3 甲方提前终止本协议的，应支付乙方已提供服务但未支付的服务费。
- 11.4 乙方提前终止本协议的，应退还未提供服务期间已收取的服务费，并协助甲方完成工作交接，交接期不超过15个工作日。
- 11.5 本协议终止后，乙方应在15个工作日内向甲方移交所有与服务相关的文件、资料和成果，并配合甲方完成工作交接。
- 11.6 本协议终止后，乙方的保密义务和竞业限制义务仍然有效，不受协议终止的影响。

第十二条 争议解决

- 12.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
- 12.2 双方因本协议发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 不可抗力

- 13.1 因不可抗力导致本协议无法履行或无法完全履行的，遭受不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后5个工作日内书面通知对方，并在15个工作日内提供不可抗力的证明文件。
- 13.2 不可抗力包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为（如法律法规变更、政策调整等）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱等）以及流行性传染病疫情等。
- 13.3

因不可抗力导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任。不可抗力事件持续超过60日的，任何一方有权书面通知对方终止本协议。

13.4 不可抗力事件消除后，受影响的一方应立即恢复本协议的履行，并及时通知对方。

13.5
因不可抗力导致乙方无法按约定时间提供现场服务的，乙方应通过远程方式提供替代服务，服务费用不作调整。

第十四条 其他约定

14.1 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

14.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。

14.3 本协议的任何修改或补充，应以书面形式作出，并经双方签字（盖章）后生效。

14.4 乙方确认其与甲方之间的关系为技术服务关系，不构成劳动关系或劳务派遣关系。

14.5 本协议的标题仅为方便阅读而设，不影响本协议任何条款的含义或解释。

14.6
本协议任何条款被认定为无效或不可执行的，不影响其他条款的效力。双方应以最接近原条款意图的有效条款替代该无效条款。

第十五条 通知与送达

15.1 双方因履行本协议需要发出的通知、函件等，应以书面形式送达对方。

15.2
通知可以当面送达、邮寄送达或电子邮件送达。以电子邮件方式送达的，以发送成功时为送达。以邮寄方式送达的，以挂号信或特快专递发出后第3日为送达日。

15.3
双方联系方式以本协议首部载明的地址、电话、邮箱为准。如有变更，应在变更后3日内书面通知对方。未及时通知的，以原联系方式发出的通知仍视为有效送达。

第十六条 适用法律

16.1 本协议的签订、效力、履行、解释及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

16.2 本协议中的任何条款如与法律相抵触，该条款无效，但不影响其他条款的效力。

附件清单：

- 附件一：技术顾问服务范围说明书
 - 附件二：乙方资质证明及履历
 - 附件三：竞业限制企业名单
-

签章区：

甲方（盖章）：星辰科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字）： _____

日期： ____年____月____日

乙方（签字）： 王建国

签字： _____

日期： ____年____月____日